

 TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM KHOA KHOA HỌC ỨNG DỤNG	THI CUỐI KỲ		Học kỳ/năm học		2	2023-2024
			Ngày thi		13/5/2024	
	Môn học	Pháp luật Việt Nam đại cương				
	Mã môn học	SP1007				
	Thời lượng	50 phút	Mã đề	115		
Ghi chú: - Không được sử dụng tài liệu giấy. - Nộp lại để thi cùng với bài làm.						

Câu 1: “Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 đến 3 năm”. Bộ phận nào là bộ phận giả định:

- A. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ.
- B. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng.
- C. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này.
- D. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hóa, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Câu 2: Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam có quyền:

- A. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Thủ tướng.
- B. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chánh án TAND tối cao.
- C. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Viện trưởng VKSND tối cao.
- D. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các bộ trưởng.

Câu 3: Quyền nào sau đây của Chủ tịch nước là quyền trong lĩnh vực tư pháp:

- A. Công bố luật và Pháp lệnh.
- B. Thực hiện các chuyến công du ngoại giao.
- C. Quyền đặc xá.
- D. Quyền đại xá.

Câu 4: Cơ quan nhà nước nào sau đây là cơ quan giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của nhà nước ta:

- A. Bộ Quốc phòng.
- B. Bộ Chính trị.
- C. Bộ Công an.
- D. Bộ Tư pháp.

Câu 5: Quy phạm pháp luật dân sự như sau: “Việc kết hôn phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mọi hình thức kết hôn khác không có giá trị về mặt pháp lý”. Quy phạm bao gồm:

- A. Giả định.
- B. Quy định.
- C. Quy định và chế tài.
- D. Giả định và quy định.

Câu 6: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam có nhiệm kỳ mấy năm:

- A. 4 năm.
- B. 5 năm.
- C. 6 năm.
- D. 7 năm.

Câu 7: Ông An có hai người con là Bình và Cảnh, Cảnh có con là Dương và Mai. Ông An lập di chúc cho Cảnh toàn bộ di sản 400 triệu. Nếu An và Cảnh chết cùng thời điểm thì phương án chia di sản sẽ là:

- A. Dương và Mai mỗi người 200 triệu.
- B. Bình được 400 triệu.
- C. Bình được 200 triệu, Dương và Mai mỗi người 100 triệu vì thừa kế thế vị.
- D. Nhà nước nhận 400 triệu.

Câu 8: Ông Nam có vợ là bà An, có một người con là Hân, ông Nam bỏ rơi bà A và bé Hân khi bé còn rất nhỏ. Hân (14 tuổi) là một vận động viên quốc gia, trong quá trình luyện tập không may xảy ra tai nạn khiến Hân rơi vào tình trạng nguy kịch, trước khi mất Hân nói sẽ giao lại toàn bộ mọi thứ mà cô bé có cho mẹ. Được biết di sản mà bé Hân để lại là 1,2 tỷ đồng. Chia di sản thừa kế của bé Hân:

- A. An được hưởng 1,2 tỷ.
- B. Nam và An mỗi người hưởng 600 triệu.
- C. Nam 400 triệu, An 800 triệu.
- D. Nhà nước nhận 1,2 tỷ.

Câu 9: Ông Long có con là Hùng và Dũng. Hùng có con là Hưng và Hóa. Ông Long có 160 triệu và lập di chúc chia đều cho Hùng và Dũng. Tuy nhiên, Hùng chết trước, ông Long chết sau. Vậy phương án chia thừa kế là:

- A. Dũng 120 triệu; Hưng 20 triệu; Hóa 20 triệu.
- B. Dũng 130 triệu; Hưng 15 triệu; Hóa 15 triệu.
- C. Dũng 80 triệu; Hưng 40 triệu; Hóa 40 triệu.
- D. Dũng 160 triệu.

Câu 10: Ngân 29 tuổi phạm tội theo khoản 1 điều 129 BLHS “Người nào vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm” nên bị Tòa phạt 3 năm tù cho hưởng án treo và thời gian thử thách là 5 năm. Nội dung nào sau đây không phù hợp với pháp luật hình sự:

- A. Tội phạm của Ngân thuộc ít nghiêm trọng, vì mức phạt thấp nhất của khung là 1 năm.
- B. Tội phạm của Ngân thuộc ít nghiêm trọng, vì mức hình phạt tòa tiên án là 3 năm.
- C. Tội phạm của Ngân thuộc ít nghiêm trọng, vì Tòa cho hưởng án treo.
- D. Việc cho Ngân hưởng án treo là không đúng, vì khoản 1 điều 129 không quy định.

Câu 11: Mục đích của việc áp dụng biện pháp tạm giam đối với người phạm tội là:

- A. Để đảm bảo cho việc điều tra vụ án.
- B. Trừng trị người phạm tội.
- C. Phòng ngừa và cải tạo phạm tội.
- D. Tất cả đều đúng.

Câu 12: Ông Tài có tài sản riêng là 60 triệu. Ông Tài có vợ là bà Hoa và có 2 con chung đều dưới 18 tuổi. Vợ chồng ông Tài có tài sản chung 600 triệu. Ông Tài lập di chúc tặng toàn bộ tài sản của mình cho một tổ chức từ thiện. Nếu bà Hoa yêu cầu chia cho bà và hai con của mình thì bà Hoa được nhận bao nhiêu trong di sản:

- A. 80 triệu.
- B. 120 triệu.
- C. 300 triệu.
- D. 380 triệu.

Câu 13: Tín và Lam là vợ chồng. Khi Tú chết, bà Lam lo tiền mai táng hết 100 triệu đồng từ tài sản chung để làm mai táng cho Tín. Sau khi trừ tiền mai táng thì tài sản chung của vợ chồng là 800 triệu. Hãy xác định di sản thừa kế của Tín:

- A. 350 triệu.
- B. 450 triệu.
- C. 400 triệu.
- D. 300 triệu.

Tú sở hữu một chiếc xe gắn máy, ngày 5/11/2024, Tú cho Long chiếc xe đó 10 ngày. Trong những ngày đó, Long cho Đạt mượn sau khi Tú đồng ý. Sau đó, Đạt đem cầm tại cửa hàng của Khánh với số tiền 10 triệu trong thời hạn 2 ngày. Hết thời hạn mà không thấy Đạt đâu nên Khánh đã bán chiếc xe đó cho Kiều với giá 20 triệu đồng.

Câu 14: Hỏi Tú có quyền đòi lại xe máy từ Kiều không:

- A. Có vì Kiều chiếm hữu không có căn cứ pháp luật và không ngay tình.
- B. Có vì Kiều chiếm hữu có căn cứ pháp luật và không ngay tình.
- C. Không vì Kiều đã bỏ ra số tiền lớn để mua xe từ Khánh.
- D. Không vì Đạt mới là người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.

Câu 15: Hỏi ai là người chiếm hữu có căn cứ pháp luật:

- A. Tú, Long, Đạt, Khánh.
- B. Tú, Long, Đạt, Khánh, Kiều.
- C. Tú, Long, Đạt.
- D. Long, Đạt.

Câu 16: Tú cho Hải 1 chiếc Mercedes, 1 chiếc xe tay ga Air Blade, 1 chiếc điện thoại Iphone 15 Pro Max và tiền mặt 100 triệu đồng. Khi cho mượn Tú nói cứ thoải mái dùng đến khi nào muốn thì trả lại. Trong khoảng thời gian này, Hải đem bán chiếc điện thoại với giá 12 triệu đồng cho Vinh, bán chiếc xe hơi cho Long với giá với giá 500 triệu, tặng chiếc xe máy cho Khánh, số tiền 100 triệu Hải mời mọi người trong hội đi du lịch và tiêu sạch hết. Hỏi đâu là những món đồ mà Tú có quyền đòi lại được:

- A. Xe hơi, xe máy, điện thoại, tiền mặt 100 triệu.
- B. Xe hơi, xe máy, điện thoại.
- C. Xe hơi, xe máy.
- D. Tiền mặt 100 triệu, điện thoại.

Câu 17: Nguyên tắc nào sau đây *không* là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

- A. Nguyên tắc Nhà nước được tổ chức, hoạt động và quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật.
- B. Nguyên tắc tập trung dân chủ với bản chất Nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.
- C. Nguyên tắc đa Đảng trong hoạt động của bộ máy nhà nước với ba nhánh quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp.
- D. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát hoạt động giữa các cơ quan nhà nước.

Câu 18: Căn cứ vào tính pháp lý của việc thực hiện quyền lực nhà nước:

- A. Chức năng nhà nước được phân thành: chức năng kinh tế và chức năng xã hội.
- B. Chức năng nhà nước được phân thành: chức năng đối nội và chức năng đối ngoại.
- C. Chức năng nhà nước được phân thành: lập pháp, hành pháp và tư pháp.
- D. Chức năng nhà nước được phân thành: chức năng toàn thể và chức năng của cơ quan nhà nước.

Câu 19: Ông Trần Lập có con là Lân và Lâm (Lâm có chồng là Quốc), Lân (có vợ là Hoa). Ông Lập chết để lại di sản 600 triệu và chia cho Lãng 150 triệu; Lâm 250 triệu và Lân 200 triệu. Tuy nhiên, sau khi ông Lập chết, năm người này thỏa thuận chia đều di sản (tức mỗi người 125 triệu). Vậy việc thỏa thuận này là:

- A. Sai, vì để cho Quốc và Hoa hưởng di sản trái ý nguyện vọng của ông Lập trong di chúc.
- B. Sai, vì ông Lập không chia đều cho Quốc và Hoa nên Quốc và Hoa không có quyền tham gia thỏa thuận.
- C. Đúng, vì phương pháp điều chỉnh trong việc thừa kế là bình đẳng, thỏa thuận, tự nguyện.
- D. A, B đúng.

Câu 20: Bà Hiền có người con đẻ là Hân (17 tuổi), Hoan (23 tuổi) và Tuấn là con nuôi (15 tuổi), đều có khả năng lao động. Bà Hiền có 270 triệu lập di chúc cho Hân toàn bộ di sản. Nếu có tranh chấp thì phương án chia thừa kế là:

- A. Hân 180 triệu, Hoan và Tuấn mỗi người 60 triệu.
- B. Hân 210 triệu, Tuấn 60 triệu.
- C. Hân 180 triệu và Tuấn 90 triệu.
- D. Hân 270 triệu.

Câu 21: Ông Ngô sống chung với bà Bé nhưng không đăng ký kết hôn và giữa họ có một người con chung là Như (17 tuổi). Ông Ngô có một người con nuôi là Lắm (25 tuổi). Trước khi chết, ông Ngô lập di chúc cho Lắm toàn bộ 180 triệu. Nếu có tranh chấp thì Như được nhận di sản là:

- A. 90 triệu.
- B. 60 triệu.
- C. 40 triệu.
- D. 20 triệu.

Câu 22: Ở Việt Nam hiện nay, tiền lệ pháp được sử dụng với tên gọi chính thức mang tính pháp lý nào sau đây:

- A. Hiệp định.
- B. Án lệ.
- C. Pháp lệnh.
- D. Luật tập quán.

Câu 23: Văn bản nào sau đây là văn bản dưới luật:

- A. Hiến pháp năm 2013.
- B. Bộ luật Dân sự 2015.
- C. Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp.
- D. Luật Doanh nghiệp 2020.

Câu 24: Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, có bao nhiêu điều kiện để một chủ thể được công nhận là pháp nhân:

- A. Có 5 điều kiện.
- B. Có 4 điều kiện.
- C. Có 3 điều kiện.
- D. Có 2 điều kiện.

Câu 25: Theo pháp luật dân sự Việt Nam, quyền đối với tài sản bao gồm những quyền nào:

- A. Quyền sở hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt.
- B. Quyền chiếm hữu, quyền sử dụng, quyền định đoạt.
- C. Quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản.
- D. Quyền chiếm hữu và quyền định đoạt.

Câu 26: Ngọc là một nhân viên văn phòng tại công ty, công ty kí với cô hợp đồng không xác định thời hạn vào ngày 1/4/2024. Làm sao để Ngọc nghỉ việc không trái pháp luật:

- A. Không cần phải báo trước và phải nêu ra lý do nghỉ việc.
- B. Không cần phải báo trước.
- C. Cần báo trước 45 ngày trước khi nghỉ việc.
- D. Cần báo trước 30 ngày trước khi nghỉ việc.

Câu 27: Long làm việc tại một công ty dầu khí, trong quá trình làm việc Long bị cấp trên chửi mắng, vì cảm thấy bất mãn nên Long quyết định ở nhà 1 tuần để chữa lành rồi quay lại làm việc. Hỏi công ty có thể cho Long thôi việc hay không:

- A. Không vì anh Long không vi phạm kỷ luật gì.
- B. Không vì chỉ được phép đuổi khi phạm phải lỗi nặng.
- C. Có vì công ty có toàn quyền sa thải nhân viên của mình.
- D. Có vì anh Long đã tự ý nghỉ việc mà không có lý do chính đáng.

Câu 28: Công ty Điện năng lượng mặt trời tuyển dụng nhân sự là anh Đạt vào vị trí quản lý đội ngũ bảo trì các thiết bị điện. Hỏi thời gian thử việc tối đa đối với anh Đạt là:

- A. 15 ngày.
- B. 30 ngày.
- C. 60 ngày.
- D. 180 ngày.

Câu 29: Tổ chức đại diện cho người lao động tại cơ sở gồm:

- A. Công đoàn cơ sở và tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.
- B. Công đoàn cơ sở và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp.
- C. Tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp.
- D. Công đoàn cơ sở.

Câu 30: Sau khi chấp hành xong hình phạt 18 năm tù giam về tội mua bán heroin, bà Mỹ sẽ được xóa án tích. Nội dung nào sau đây phù hợp với việc xóa án tích của bà Mỹ:

- A. Bà Mỹ phải cải tạo tốt trong trại giam thì sau khi chấp hành xong hình phạt tù mới được xóa án tích.
- B. Sau 7 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
- C. Sau 5 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.
- D. A và C đều đúng.

Câu 31: Ông Thanh phạm tội với mức án tù 2 năm và được tòa cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm, được biết trước đó ông Thanh đã bị tạm giam 3 tháng. Hỏi ông Thanh phải chấp hành bản án này như thế nào:

- A. Chấp hành án treo với thử thách 4 năm sau đó ở tù 2 năm.
- B. Chấp hành án treo với thử thách 4 năm.
- C. Chấp hành án treo với thử thách 2 năm.
- D. Chấp hành án treo với thử thách 3 năm 9 tháng.

Câu 32: Theo Bộ luật Lao động 2019, các loại hợp đồng lao động gồm:

- A. Hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng dịch vụ.
- B. Hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn.
- C. Hợp đồng xác định thời hạn, hợp đồng không xác định thời hạn, hợp đồng mùa vụ.
- D. Hợp đồng mùa vụ và hợp đồng không xác định thời hạn.

Câu 33: Ngày 02/10/2017, ông Anh trộm cắp tài sản của người không quen biết (tài sản trị giá 45 triệu đồng) nhưng không bị phát hiện. Ngày 5/10/2018, ông Anh lại phạm tội cướp tài sản bị phát hiện và bị Công an bắt giữ. Ngày 12/11/2019, Tòa án xét xử và tuyên xử phạt ông Anh 2 tội phạm nêu trên. Tội trộm cắp tài sản bị Tòa án tuyên phạt 3 năm cải tạo không giam giữ; tội cướp tài sản bị Tòa án tuyên phạt 15 năm tù thì hình phạt mà ông Anh còn phải chấp hành cho cả 2 tội này là bao nhiêu? Biết rằng ông Văn đã bị tạm giam 4 tháng.

- A. 15 năm 8 tháng tù giam.
- B. 16 năm tù giam.
- C. 12 năm tù giam.
- D. 17 năm 8 tháng tù giam.

Câu 34: Minh bị kết án về tội cướp tài sản theo khoản 4 Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 và bị xử phạt 20 năm tù. Đang chấp hành án trong trại giam được 3 năm, Minh phạm tội cố ý gây thương tích cho bạn tù và bị xử phạt 15 năm tù về tội phạm này. Tổng hợp hình phạt đối với Minh là **L.0.2.1**

- A. 30 năm tù giam.
- B. 35 năm tù giam.
- C. 32 năm tù giam.
- D. 33 năm tù giam.

Câu 35: An phạm tội X và bị Tòa án tuyên phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Chấp hành được 2 năm thử thách thì An bị đưa ra xét xử về một tội Y được thực hiện trước tội X. Hãy tổng hợp hình phạt chung mà An phải chịu trong trường hợp nếu tội Y Tòa án tuyên phạt tù 3 năm.

- A. Không tổng hợp hình phạt của tội Y và bản án cho hưởng án treo đối với tội X.
- B. 2 năm tù đối với tội X và 3 năm tù đối với tội Y, hình phạt chung là 5 năm tù.
- C. 4 năm tù đối với tội X và 3 năm tù đối với tội Y, hình phạt chung là 7 năm tù.
- D. 2 năm tù đối với tội Y và 3 năm tù đối với tội X, hình phạt chung là 5 năm tù.

Câu 36: Theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, dấu hiệu nào sau đây KHÔNG PHẢI là dấu hiệu của tội phạm:

- A. Tính trái đạo đức.
- B. Tính có lỗi.
- C. Tính trái pháp luật hình sự.
- D. Tính nguy hiểm cho xã hội.

Câu 37: Lê Áp (15 tuổi) chủ động rủ rê Nguyễn Hồ (19 tuổi) cướp giết tài sản nên bị tòa xử theo khoản 1 Điều 136 BLHS (Người nào cướp giết tài sản của người khác, thì phạt tù từ 1 đến 5 năm). Tòa tuyên phạt Lê Áp 1,5 năm tù và Nguyễn Hồ 2 năm tù. Việc tuyên án này sai nội dung nào:

- A. Sai, vì Lê Áp chủ động rủ rê Nguyễn Hồ phạm tội nên hình phạt Lê Áp phải nặng hơn.
- B. Sai, vì Lê Áp mới 15 tuổi nên không áp dụng hình phạt..
- C. Sai, vì đây là tội nghiêm trọng nên chỉ áp dụng cho người đã thành niên.
- D. Tất cả đều đúng.

Câu 38: Nam (19 tuổi) phạm tội theo khoản 1 Điều 110 BLHS “Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm” nên bị Tòa phạt ba tháng cải tạo không giam giữ. Việc Tòa tuyên án như vậy đúng hay sai:

- A. Đúng, vì khoản 1 Điều 110 BLHS có quy định hình phạt cải tạo không giam giữ.
- B. Đúng, vì hình phạt cải tạo không giam giữ được áp dụng cho tội ít nghiêm trọng.
- C. Sai, vì khoản 1 Điều 110 BLHS quy định phải phạt đến 1 năm cải tạo không giam giữ.
- D. Sai, vì Nam 19 tuổi nên không được áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ.

Câu 39: Ngày 1.7.2009, Mến phạm tội trộm cắp và bị bắt tạm giam. Ba tháng sau, Tòa đưa ra xét xử và phạt 21 tháng cải tạo không giam giữ. Ngày 1.4.2010, Mến tiếp tục phạm tội cướp giết và bị bắt tạm giam. Ba tháng sau tòa đưa ra xét xử và phạt Mến 5 năm tù giam. Vậy Mến còn phải tiếp tục chấp hành hình phạt bao lâu:

- A. 5 năm 7 tháng tù giam.
- B. 5 năm 1 tháng tù giam.
- C. 4 năm 11 tháng tù giam.
- D. A, B, C sai.

Câu 40: Trần M bị xét xử theo khoản 1 Điều 136 BLHS “Người nào cướp giết tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”. Vậy Tòa có thể xem xét cho Trần M hưởng án treo được không:

- A. Có thể, nếu Trần M bị kết án ba năm tù.
- B. Có thể, nếu Trần M bị kết án dưới ba năm tù.
- C. Có thể, nếu Trần M không phạm tội mới trong thời gian thử thách.
- D. A và B đúng.